



CUT: 225138-2025

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0177-2026-ANA-AAA.MDD

Tambopata, 25 de junio de 2026

VISTO:

El expediente administrativo con Código Único de Trámite (CUT) 225138-2025, iniciado de parte en fecha 15.10.2025 por la empresa **CORI PUNO S.R.L.** con **RUC N° 20406339361**, sobre aprobación de la delimitación de la faja marginal, en ambas márgenes de la quebrada Ananea, bajo la metodología de Modelamiento Hidráulico, conforme al estudio técnico denominado *“Estudio de delimitación de faja marginal de un tramo de 6.90 km en ambas márgenes de la quebrada Ananea, distrito de Quiaca, provincia de Sandia, departamento de Puno”*.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, mediante Resolución Directoral Nro. 0209-2016-ANA/AAA-XIII.MDD de fecha 26.08.2016, se aprueba los estudios de delimitación de faja marginal del río Ananea, presentado por la empresa Cori Puno S.A.C. en un tramo de 1.5 kilómetros de la margen izquierda del río Ananea ubicada en la comunidad campesina de Untuca, del distrito de Quiaca, provincia de Sandia y departamento de Puno.

SEGUNDO.- Que, el artículo 74 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, establece que, en los terrenos aledaños a los cauces naturales o artificiales, se mantiene una faja marginal de terreno necesaria para la protección, el uso primario del agua, el libre tránsito, la pesca, caminos de vigilancia u otros servicios. Asimismo, el artículo 6 de la referida Ley, señala que las fajas marginales son bienes naturales asociados al agua.

TERCERO.- Que, el artículo 113 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos aprobado por el Decreto Supremo N° 001-2010-AG, establece que las fajas marginales son bienes de dominio público hidráulico, están conformadas por las áreas inmediatas superiores a las riberas de las fuentes de agua, naturales o artificiales; asimismo indica que, la Autoridad Administrativa del Agua fija las dimensiones en una o ambas márgenes de un cuerpo de agua, de acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento, respetando los usos y costumbres establecidos.

Firmado
digitalmente por
MAMANI
PACOMPIA
Hipólito FAU
20520711865 hard
Motivo: V.B
Fecha: 26/06/2026

Firmado
digitalmente por
OCOLA NINA
Jalberth Javier
Antonio FAU
20520711865 hard
Motivo: V.B
Fecha: 26/06/2026



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 8F193E3D

CUARTO.- Que, mediante la Resolución Jefatural N° 332-2016-ANA, se aprobó el Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, estableciéndose los criterios, términos y métodos para efectuar la delimitación, aprobación, señalización y mantenimiento de las fajas marginales en cursos fluviales y cuerpos de agua naturales y artificiales, siendo de aplicación nacional y de cumplimiento obligatorio.

QUINTO.- Que, el artículo 4 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, establece que el ancho mínimo de la faja marginal es aprobado mediante resolución de la Autoridad Administrativa del Agua, cuya aprobación se realiza de oficio o a solicitud de parte.

SEXTO.- Que, en este contexto, mediante el expediente del visto, el área técnica de esta Autoridad Administrativa del Agua evaluó el estudio técnico denominado *“Estudio de delimitación de faja marginal de un tramo de 6.90 km en ambas márgenes de la quebrada Ananea, distrito de Quiaca, provincia de Sandia, departamento de Puno”*, sustentado técnicamente conforme al procedimiento establecido en el artículo 9 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales aprobada mediante Resolución Jefatural N° 332-2016-ANA, es decir, que para determinar el límite superior de la ribera, se utilizó el método de modelamiento hidráulico. Asimismo, para determinar el ancho de la faja marginal se utilizó el índice descrito en el Anexo I del citado Reglamento.

SEPTIMO.- Que, se ha puesto de conocimiento a la población y a las autoridades pertinentes sobre el estudio técnico de actualización de delimitación de faja marginal, conforme se advierte del aviso oficial, las constancias de publicación y oficios que obran en el expediente.

OCTAVO.- Que, la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari, mediante Acta de Verificación Técnica de Campo N° 0036-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/MMCP de fecha 15.05.2026, identificó y corroboró en campo la propuesta de hitos y vértices de la ribera contenida en el estudio de delimitación de la faja marginal. Asimismo, en dicha acta no se consignan observaciones ni recomendaciones respecto a la ubicación geográfica de los hitos propuestos. Finalmente, la ubicación geográfica mediante coordenadas UTM, datum WGS-84, zona 19 sur (en adelante coordenadas UTM), consignadas en el acta resultan concordantes con las coordenadas propuestas en el estudio presentado.

NOVENO.- Mediante Escrito S/N, de fecha 11.11.2025, el señor Silverio Ticona Urviola, con DNI N° 02535994, presidente de la Comunidad Campesina de Untuca, interpone oposición a la delimitación de la faja marginal, solicitando la nulidad de oficio y la nulidad del procedimiento, argumentando principalmente que la verificación técnica de campo fue notificada el mismo día de su realización, vulnerando su derecho de defensa; asimismo, señala que no se efectuó una adecuada socialización ni publicidad del procedimiento, indicando además una presunta afectación a derechos colectivos y territoriales reconocidos constitucionalmente.

DECIMO.- Mediante el Escrito S/N, de fecha 20.11.2025, la empresa Cori Puno S.R.L., presenta la absolución respecto a su oposición, señalando que la delimitación de faja marginal constituye una función técnica y competencia exclusiva de la Autoridad Nacional del Agua, conforme a la normativa de recursos hídricos, precisando además que las fajas marginales corresponden a bienes de dominio público hidráulico y que el procedimiento no implica afectación a la propiedad comunal ni requiere consulta previa. Asimismo, respecto a las observaciones relacionadas con la publicidad y notificación, se advierte que posteriormente se realizaron nuevamente las actuaciones correspondientes, efectuándose la debida comunicación a la comunidad y autoridades locales, así como la publicación del procedimiento en el local de la Municipalidad del Centro Poblado de Untuca y la notificación previa de las fechas programadas para las verificaciones técnicas de campo.



DECIMO PRIMERO.- Que, mediante el Informe Técnico N° 0146-2026-ANA-AAA.MDD/HMP de fecha 26.05.2026, el área técnica de esta Autoridad Administrativa del Agua, tomando en cuenta el estudio técnico de delimitación de faja marginal presentado por la administrada y la verificación técnica de campo de fecha 15.05.2026, concluyó: **i)** De acuerdo con los antecedentes, el presente estudio corresponde a una modificación del tramo inicialmente aprobado, el cual ha sido revisado y replanteado en su totalidad en función de la nueva información técnica obtenida a partir del estudio de delimitación elaborado mediante modelamiento hidrológico e hidráulico. Dicha información refleja de manera más adecuada y precisa las condiciones actuales de la quebrada Ananea, permitiendo establecer una delimitación más consistente y representativa de la realidad física e hidráulica del cauce. **ii)** La metodología utilizada para la delimitación de la faja marginal fue mediante Modelamiento Hidrológico - Hidráulico del cauce de escorrentía de la quebrada Ananea de acuerdo al Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales; **iii)** Respecto a la ubicación geográfica en coordenadas UTM, del punto de inicio y final de la propuesta del “Estudio de Delimitación de la Faja Marginal en un tramo de 6.90 km en ambas márgenes de la Quebrada Ananea, ubicado en el distrito de Quiaca, provincia de Sandia, departamento de Puno”, ha considerado el punto de inicio (PI) y final (PF) a delimitar la faja marginal ((PI: 461027 metros (m)-Este (E) y 8 389 828 metros (m)-Norte (N). PF: 456 867 m-E y 8 386 223 m-N)). **iv)** En el estudio menciona que se realizó el análisis de máxima avenidas con el fin de estimar los caudales máximos asociados a distintos periodos de retorno, utilizando el modelo hidrológico HEC-HMS. El estudio considero la información del producto grillado PISCO, seguidamente se le realizaron el análisis gráfico y estadístico, posterior a ello se aplicaron funciones de distribución de probabilidad y pruebas de bondad de ajuste, para determinar la precipitación máxima de 24 horas. A partir de estos valores se construyeron hietogramas de diseño. Finalmente, se simulo el comportamiento hidrológico de la cuenca, obteniéndose los caudales pico para los eventos extremos analizados. De acuerdo al “Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales en Cursos Fluviales y Cuerpos de Agua Naturales y Artificiales”; en su artículo 9°, numeral 9.2 se recomienda utilizar un periodo de retorno de cincuenta (50) años en cauces naturales de agua colindantes a terrenos agrícolas, y cien (100) años en cauces colindantes a asentamientos poblacionales. En consideración a lo anterior, para un periodo de retorno de 50 años, el caudal estimado para la quebrada Ananea es de 6.62 m³/s, y para un periodo de retorno de 100 años, el caudal estimado es de 8.28 m³ /s. **v)** De acuerdo al estudio, la información utilizada, corresponde al levantamiento topográfico obtenido en el tramo de interés mediante el uso de un dron con sistema RTK. Dicha información fue previamente procesada con ayuda del software Pix4D y, a partir de los puntos obtenidos, se elaboró el modelo digital de elevación (DEM) del tramo en estudio. **vi)** Del Modelamiento Hidráulico: Es preciso indicar que el tramo en evaluación tiene una pendiente de 10.6 %. Asimismo, de acuerdo al estudio para el coeficiente de rugosidad se ha considerado un valor mínimo de 0.05, y un caudal máximo utilizado de 8.28 m³ /s. Para la simulación hidráulica en el estudio se utilizó el software HEC-RAS, inicialmente se configuro el modelo considerando la topografía e hidrología, con lo cual se pudo realizar un análisis detallado para zonas inundables mediante mallas de simulación. Para ello, se delimito el área de enmallado, se definieron las condiciones de frontera, se especificaron los parámetros de cálculo y, finalmente, se ejecutó el modelo. **vii)** La segmentación del tramo de la quebrada Ananea, se realizó con ayuda del modelo digital de elevación, software HEC-RAS y QGIS, en el tramo de interés se definió un solo segmento que corresponde a todo el tramo en estudio, y se definieron secciones o perfiles transversales representativos en distintos puntos de la quebrada, priorizando las zonas urbanizadas y aquellas con cambios morfológicos relevantes. **viii)** Para la identificación del eje de la quebrada Ananea (talweg), esta área técnica ha utilizado el ortomosaico, y el modelo digital de elevación de la zona de estudio, ya que dicha información proporciona una representación tridimensional del terreno, lo que permite visualizar la variación de elevación dentro del cauce de la quebrada Ananea. En el tramo de interés, el eje (talweg) de la quebrada Ananea, con una longitud de 6.90 km, se mantiene



relativamente estable sin desplazamientos significativos hacia las márgenes. El cauce sigue un trazo definido dentro de un canal natural angosto y profundo, lo cual limita su movilidad lateral, sin embargo, en eventos de crecidas, puede generarse zonas de desborde puntuales en las márgenes, debido a la capacidad hidráulica restringida del cauce. **ix)** Se identifico los Límites Superiores de la Ribera (LSR) y las posibles áreas de inundación, apoyados en el ortomosaico y los resultados del modelamiento hidráulico, la delimitación se realizó a partir de la definición del límite superior de la ribera del cauce de la quebrada. El ancho de la faja marginal es variable, dependiendo de las condiciones geomorfológicas y fisiográficas de cada punto, evaluadas según la metodología del Modelamiento Hidráulico. A partir del análisis realizado a los resultados, imágenes, y procedimientos previos, se ha logrado identificar el límite superior de la ribera en ambas márgenes de la quebrada Ananea, conforme al cuadro 2 del informe técnico. **x)** La quebrada Ananea en el tramo de estudio tiene una pendiente media de 10.6%, y, según el “Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales” en su Capítulo II. Artículo 12.- Criterios generales para determinar el ancho mínimo de la faja marginal”; su ancho mínimo será de 3 metros. El tramo en estudio en particular corresponde a *quebradas y tramos de ríos de alta pendiente (mayores a 2%) encañonados de material rocoso*, por ello se estimó que el ancho mínimo de la faja marginal debería ser de tres (3) metros. Al respecto, esta área técnica ha tomado en consideración los criterios técnicos descritos en la memoria descriptiva; en ese sentido, y en función del análisis previamente expuesto, el ancho de la faja marginal de la quebrada Ananea varía de 3 a 244 metros en la margen derecha y de 3 a 139 metros en la margen izquierda. **xi)** La determinación del límite superior de la faja marginal no solo se basa en el artículo 12 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales; sino también, considerando la morfología de cada margen y la ubicación de hitos que se determinó de una forma que sean el mínimo necesario para su señalización y considerando una ubicación estratégica, dichos hitos determinarían el límite superior de la faja marginal de la quebrada Ananea, donde se consideran 60 hitos en la margen derecha (MD) codificados desde HD-01 a HD-60, y con 48 hitos en la margen izquierda (MI) codificados desde HI-01 a HI-48; estos hitos se encuentran debidamente georreferenciados en el sistema de coordenadas UTM Datum WGS-84, zona 19 Sur, conforme al cuadro N° 04 del informe técnico. **xii)** En consecuencia, esta área técnica opina es factible APROBAR los estudios realizados para el “Estudio de Delimitación de la Faja Marginal en un tramo de 6.9 km en ambas márgenes de la Quebrada Ananea, ubicado en el distrito de Quiaca, provincia de Sandia, departamento de Puno”, considerando los límites superiores de la ribera y la faja marginal en ambas márgenes para la quebrada Ananea, conforme a los cuadros N° 6 y 7 del informe técnico. **xiii)** Las coordenadas presentadas en el cuadro 06 y 07 del informe técnico, son los límites superiores de la ribera, faja marginal y propuesta de hitos, los que resultan de la identificación y análisis del modelamiento hidráulico, procedimientos adicionales, y además de los criterios ambientales, sociales y legales. **xiv)** Se propone 60 hitos en la margen derecha, con un ancho mínimo de 3.00 metros hasta un máximo de 244.00 metros, y 48 hitos en la margen izquierda, con un ancho mínimo de 3.00 hasta un máximo de 139.00 metros, para el estudio de delimitación de la faja marginal de un tramo de 6.90 km, en ambas márgenes de la quebrada Ananea, ubicado en el distrito de Quiaca, provincia de Sandia, departamento de Puno. **xv)** Con relación a la oposición planteada, si bien inicialmente se advirtieron deficiencias relacionadas con la oportunidad de la notificación y publicidad del procedimiento, dichas actuaciones fueron posteriormente regularizadas mediante la realización nuevamente de las publicaciones y comunicaciones correspondientes, garantizando la participación y conocimiento de la comunidad involucrada. Por lo tanto, al haberse subsanado las observaciones advertidas y no evidenciarse afectación material al procedimiento ni a los derechos de la comunidad, correspondería declarar infundada la oposición presentada y continuar con el trámite administrativo correspondiente.

DECIMO SEGUNDO.- Que, mediante el Informe Legal N° 0092-2026-ANA-AAA.MDD/JJAON de fecha 18.06.2026, el área legal de esta Autoridad Administrativa del Agua concluyó, que el presente procedimiento se ha llevado de manera regular, cumpliendo con los parámetros y



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 8F193E3D

requisitos técnicos legales, por lo que, corresponde aprobar el “*Estudio de Delimitación de la Faja Marginal en un tramo de 6.9 km en ambas márgenes de la Quebrada Ananea, ubicado en el distrito de Quiaca, provincia de Sandia, departamento de Puno*”.

DÉCIMO TERCERO.- Que, de conformidad con lo establecido en el literal ñ) del artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- DECLARAR INFUNDADA la solicitud de oposición administrativa presentada por la Comunidad Campesina de Untuca contra el procedimiento de delimitación de faja marginal de la quebrada Ananea, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTICULO 2.- APROBAR los estudios de Modelamiento Hidráulico que conforma el “*Estudio de Delimitación de la Faja Marginal en un tramo de 6.90 km en ambas márgenes de la Quebrada Ananea, ubicado en el distrito de Quiaca, provincia de Sandia, departamento de Puno*”, elaborado por la empresa **CORI PUNO S.R.L. con RUC N° 20406339361**, conforme a la metodología establecida en artículo 9 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales.

ARTÍCULO 3.- APROBAR a solicitud de parte, el ancho de la faja marginal de la quebrada Ananea en un tramo de 6.90 Km, siendo el ancho mínimo de la quebrada de **3.00 metros en ambas márgenes**, conforme a los alcances señalados en el artículo 4 y los criterios establecidos en el artículo 12 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales. La faja marginal está conformada por las áreas inmediatas superiores a la ribera de dicho cauce natural y son consideradas zonas de riesgo *no mitigables*.

ARTÍCULO 4.- APROBAR la delimitación de la faja marginal en ambas márgenes de la quebrada Ananea en un tramo de 6.90 Km, localizado en el Sector Comunidad Campesina Untuca, distrito de Quiaca, provincia de Sandia, departamento de Puno, de conformidad a la metodología establecida en el artículo 6 y el procedimiento establecido en el artículo 18 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, cuyo detalle se encuentra dispuesto en el anexo I y el plano que forman parte de la presente resolución.

ARTÍCULO 5.- DISPONER que de manera coordinada y con participación del Gobierno Regional de Puno, la Municipalidad Provincial de Sandia, Municipalidad Distrital de Quiaca, y otros actores de la cuenca, se proceda a la **señalización** de los límites de las fajas marginales a través de **hitos**, en el modo y forma previstos en el artículo 15 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales cuya colocación debe garantizar su viabilidad y permanencia, de acuerdo al anexo I y el plano que forman parte de esta resolución directoral

ARTÍCULO 6.- CONMINAR al Gobierno Regional de Puno, la Municipalidad Provincial de Sandia, Municipalidad Distrital de Quiaca, la preservación de la intangibilidad de la faja marginal en ambas márgenes de la quebrada Ananea, en aplicación de lo dispuesto en la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30556, en concordancia con lo establecido en el numeral 115.1 del artículo 115 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos cuando señala que está prohibido el uso de las fajas u otra actividad que las afecte.

ARTÍCULO 7.- ENCARGAR a la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari para que identifique, elabore y lleve un inventario de las áreas ocupadas en la faja marginal de ambas márgenes de la quebrada Ananea del tramo delimitado, aprobado en el artículo 3 de la



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 8F193E3D

presente resolución, a efectos de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 5 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales.

ARTÍCULO 8.- NOTIFICAR la presente resolución a la empresa **CORI PUNO S.R.L.** mediante notificación electrónica; poner de conocimiento a la Comunidad Campesina de Untuca, Gobierno Regional de Puno, la Municipalidad Provincial de Sandía, Municipalidad Distrital de Quiaca, a la Oficina Zonal Puno del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI), a la Oficina Registral Puno, a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, a la Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural de Puno y a la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari; y disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe.

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

CARLOS AUGUSTO QUISPICURO NINA
DIRECTOR

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

CAQN/jjaon
Adjunto anexo I y plano



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 8F193E3D